



PUTUSAN
Nomor 1931 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. NURAINI, bertempat tinggal di Jalan KH. Muhammad Dahlan Nomor 7, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Khairun Nisah, S.E.MAP., beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 7, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 2 November 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

Ir. RAJ KUMAR (JABATAN KETUA BADAN PENGURUS PERHIMPUNAN SRI MARIAMMAN KUIL), berkedudukan di Jalan Sudirman, Gang Ampere Nomor 9, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pradeep Kumar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mataram Nomor 7, Petisah, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022;
Termohon Kasasi;

dan

KHAIRUNISA, bertempat tinggal di Jalan KH. Muhammad Dahlan Nomor 7, Kelurahan Kartini,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023



Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera
Utara;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan
melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 30 Juli 1993
adalah sah dan berharga;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan turut Tergugat untuk menyerahkan
tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH. Muhammad Dahlan
Nomor 7, Binjai, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota kepada
Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa
(*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari
apabila lalai menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Negeri Binjai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut
Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- B. Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat (*persona
standi in judicio*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala upaya penggusuran terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Kerugian materiil: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Dengan rincian sebagai berikut: biaya perobatan Penggugat Rekonvensi yang mengalami sakit-sakitan yang semakin parah;
 - Kerugian immateriil: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa: sebidang tanah seluas 3.545 m² (tiga ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Binjai;
6. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk mematuhi dan melaksanakan isi putusan *a quo*;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnj., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 30 Juli 1993 adalah sah dan berharga;
- Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH Muhammad Dahlan Nomor 7, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding putusan tersebut diubah oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 438/PDT/2022/PT MDN., tanggal 12 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnj., tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman kepada Pembanding semula Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Juli 1993 adalah sah dan berharga;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH Muhammad Dahlan Nomor 7, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Pembanding semula Penggugat Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 2 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2022 sebagaimana ternyata

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 438/PDT/2022/PT MDN., *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2022/Pn Bnj., *juncto* Nomor 7/Pdt.Kasasi/2022/PN Bnj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permintaan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnj yang dimintakan banding;
3. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/PDT/2022/PT MDN;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permintaan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnj;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, objek sengketa yang terletak di Jalan KH. Muhammad Dahlan Nomor 7, Binjai, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota adalah milik Penggugat Konvensi (Perhimpunan Sri Mariamman Kuil);

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi menempati objek sengketa sejak tahun 1993 berdasar sewa, namun Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa sesuai perjanjian tahun 2009, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi menempati objek sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, namun putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus diperbaiki khususnya terkait amar *dwangsom*, sebagaimana pertimbangan dan amar *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. NURAINI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. NURAINI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnj., tanggal 25 Mei 2022 yang diubah oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/PDT/2022/PT MDN., tanggal 12 Oktober 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 30 Juli 1993 adalah sah dan berharga;
- Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH Muhammad Dahlan Nomor 7, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari apabila lalai menjalankan putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh I Gusti Agung

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2023